



법률사무소 화음
HWAUM LAW OFFICE



MODUS/GN

주주간 계약서(동업계약서)

I 안내사항

- 본 법률문서 양식 및 해설에 대한 저작권 및 기타 지식재산권은 법률사무소 화음에 있습니다.
- 본 법률문서 양식 및 해설은 비영리 목적으로만 사용할 수 있으며, 저작권과 출처를 법률사무소 화음으로 표기하여야 하며, 상황에 따라 수정, 보완, 삭제, 변경할 수 있으나, 수정, 보완, 삭제, 변경된 법률문서 양식 및 해설에는 본 법률문서 양식 및 해설과 동일한 조건의 라이선스를 부여하여야 합니다.
- 본 법률문서 양식 및 해설을 사용하려고 하시는 분은 본 법률문서 양식 및 해설이 어떠한 법적 효력 또는 표준적 효력을 가지지 아니하며, 본 법률문서 양식 및 해설을 그대로 사용함으로써 발생하는 법적 분쟁 및 손해 등에 대하여 법률사무소 화음과 모두싸인이 책임을 지지 않는 점에 동의하고 사용하셔야 합니다.
- 실제 사용하실 법률문서 양식은 변호사 등 권한 있는 전문가의 도움을 받아 귀사의 고유한 특성을 반영하여 작성하실 것을 권장합니다.





계약서 제공 : 법률사무소 화음 · 간편 전자계약 서비스 모두싸인

법률사무소 화음

법률사무소 화음은 사람들이 어려움 없이 행복하게 살아가는 조화로운 세상을 만드는 데 도움이 되자는 비전을 가지고 설립되었습니다.

화음은 주로 창업자나 기업을 대상으로 법인설립, SPC 설립, 통자, 계약서 작성 및 검토, 그리고 개인정보보호, 규제, 공정거래 등에 대한 법률라이언스, 지식재산권 출원, 등록 및 민형사, 행정 및 지식재산권 침해 소송 등의 종합법률서비스를 제공하고 있습니다.

또한 화음은 국내 최초로 온라인으로 법인등기와 상표출원 모두를 쉽고 빠르게 해낼 수 있는 온라인 법률서비스 '셀로(CELLO)'를 운영하고 있습니다.



대표 변호사 | 정재권 변호사
홈페이지 | www.hwaumlaw.com
전화번호 | 02-522-0413
주 소 | 서울 서초구 남부순환로 2457 3층 305호

간편 전자계약 서비스 모두싸인

비대면 전자계약 서비스 모두싸인은 만나지 않고도 언제 어디서나 법적 효력있는 계약을 체결할 수 있는 온라인 계약 서비스입니다.

모두싸인은 문서 업로드, 서명 요청 및 입력, 체결 완료까지 계약의 모든 과정을 자동화하여, 계약 상태 확인 및 계약서 보관·관리까지 전자계약에 필요한 모든 것을 별도의 프로그램 구축이나 앱 설치 없이 웹스톱으로 진행할 수 있습니다.



홈페이지 | www.modusign.co.kr
도입 문의 | <https://modusign.channel.io>
주 소 | 서울특별시 강남구 테헤란로2길 8, 빌딩 6층

주주간 계약서(등업 계약서)

주식회사 ○○○(이하 "회사"라 한다)의 주주(회사가 성립되기 전에는 주주가 될 발기인이나



등업자를 포함한다) ○○○, ○○○, ○○○(이하 "주주" 또는 "주주들"이라고 한다)는 회사의 경영 및 주주의 지위 등에 관하여 다음과 같이 계약을 체결한다.

제1조 (목적)

본 주주간 계약은 주주간 권리 의무를 정하고 회사 운영에 대한 제반 사항을 규정함으로써 주주간 권리 의무 관계에 대한 예측가능성을 높이고 주주간 발생할 수 있는 분쟁을 사전에 방지하는 한편, 회사 경영의 효율성을 높임으로써 주주의 이익을 제고하는데 그 목적이 있다.

[회사 설립 전에 계약을 체결하는 경우] 제2조 (회사 설립 후 지식재산 등의 이전)

이 계약 당사자인 주주들이 회사를 설립하여 영위할 사업과 관련하여 주주들 또는 주주들을 구성원으로 하는 주한에 귀리가 인위적 과려 비즈니스 기술 및 지식재산권 등은 회사의 설립과

본 조항은 자문 법률가인 한우암 변호사가 작성한 것으로, 본 조항은 본 조항의 목적과 취지에 따라 회사에 그 권리가 이전된다.

[회사 설립 전에 계약을 체결하는 경우] 제2조의2 (회사 설립 시까지 동업자들의 역할과 업무분담)

회사 설립 시까지 각 주주(동업자)가 담당할 역할과 업무는 다음과 같다.

이름	역할 또는 업무 내용
[주주1 이름]	
[주주2 이름]	

[회사 설립 전에 계약을 체결하는 경우] 제2조의3 (회사 설립시 동업자간의 지분)

회사 설립 시, 회사가 발행하는 총 주식은 각 주주(동업자)에게 다음과 같이 배분한다.

이름	주식의 종류	주식수	비율(%)
[주주1 이름]	[보통주식/종류주식 등]	[동업자1 주식수]	[동업자1 주식비율]
[주주2 이름]	[보통주식/종류주식 등]	[동업자2 주식수]	[동업자2 주식비율]
합계			100



제3조 (경업의 금지)

- 주주는 본계약이 체결된 날로부터 회사가 성립되어 주주의 지위를 갖는 동안 또는 회사의 임직원으로서의 지위를 갖는 동안, 다른 주주들 전원의 사전 서면 동의가 없는 한, 회사가 수행하고 있는 영업부류와 동종 또는 유사한 영업부류에 속하는 회사나 사업을 경영하거나 회사가 수행하고 있는 영업부류와 동종 또는 유사한 영업부류에 속하는 다른 회사(개인 사업체 포함)의 무한책임사원, 이사, 집행임원 또는 피용자가 될 수 없다.
- 주주는 주주의 지위와 회사의 임직원으로서의 지위를 갖지 않게 된 날로부터 1년의 기간 동안, 다른 주주들 전원의 사전 서면 동의가 없는 한, 자기 또는 제3자의 계산으로 회사의 영업부류에 속하거나 동종 또는 유사한 영업부류에 속하는 회사나 사업을 경영하거나 회사가 수행하고 있는 영업부류와 동종 또는 유사한 영업부류에 속하는 다른 회사(개인 사업체 포함)의 무한책임사원, 이사, 집행임원 또는 피용자가 될 수 없다.

제4조 (주식의 처분 제한 기간)

주주는 본 계약의 체결일로부터 5년 간, 다른 주주 전원의 사전 서면 동의가 없으면, 보유하고 있는 회사의 주식 또는 신주인수권의 전부 또는 일부를 제3자에게 양도 매각하거나 담보를 설정하는 등의 처분행위(이하 '처분행위'라고만 한다)를 하여서는 아니된다.

제5조 (주주의 우선매수권 및 공동매도참여권)

- 제4조에도 불구하고 주주 외 제3자에게 처분행위를 하고자 하는 주주(이하 '매도주주'라고만 한다)는 매도주주 외의 다른 주주들(이하 '다른 주주들'이라고만 한다)에게 동일한 조건으로 우선하여 매수할 수 있는 권리(이하 '우선매수권'이라고 함)와 동일한 조건으로 지분비율에 따라 함께 매도할 수 있는 권리(이하 '공동매도참여권'이라고 함)를 보장하여야 한다. 이 경우, 매도주주는 제4조에도 불구하고 주주 외 제3자에게 처분행위를 할 수 있다.
- 매도주주는 처분행위 하는 지분을 제3자에게 처분행위 한다는 요지의 취지, 당해 제3자의 신원, 양도주식수, 주당 양도가액, 양도예정일 기타 양도의 주요 조건을 명시하여, 양도예정일로부터 30일 이전에 다른 주주들에게 서면 통지하여야 한다.
- 다른 주주들은 매도주주로부터 위 통지를 받은 날로부터 30일 이내에 매도주주에게 제1항의 우선매수권 또는 공동매도참여권 행사 여부, 우선매수권을 행사하기로 한 경우 주식을 매수하려는 자의 정보(다른 주주들 또는 다른 주주들이 지명하는 자), 공동매도참여권을 행사하기로 선택한 경우 공동 매도하고자 하는 주식의 종류와 수량을 결정하여 서면으로 통지해야 한다.
- 매도주주는 다른 주주들에게 본조에 따른 우선매수권과 공동매도참여권이 보장되지 않는 한 회사의 주식을 일부라도 처분행위 하여서는 아니된다.
- 다른 주주들이 본조에 의한 우선매수권 및 공동매도참여권을 행사하지 않는 경우, 매도주주는 제2항에 따라 통지한 조건 범위 내에서만 주식을 처분할 수 있고, 조건이 변경되는 경우 다시



전조와 본조에 따른 절차를 거쳐야 한다.

제6조 (손해배상 및 위약법)

- ☐ 이 계약의 어느 당사자가 제3조를 위반하는 경우 위반 당사자는 이 계약의 다른 당사자들(이하 '다른 주주들'이라고 한다)에게 손해배상과 별도로 위약벌로서 각 _____ 원을 지급하여야 한다.
- ☐ 이 계약의 어느 당사자가 제4조 및 제5조를 위반하는 경우 위반 당사자는 다른 주주들에게 손해배상과 별도로 위약벌로서 해당 주식 처분 금액의 _____ %에 해당하는 금액을 지급하여야 한다.
- ☐ 이 계약의 어느 당사자가 제3조 또는 제4조 및 제5조를 위반하는 경우 위반 당사자는 이 계약의 다른 당사자들인 주주들에게 손해배상예정액으로써 각 _____ 원을 지급하여야 한다. 단, 손해액이 _____ 원을 초과하는 경우에는 다른 주주들은 초과하는 손해액을 입증하여 손해배상을 청구할 수 있다.
- ☐ 본 조에 의한 위약벌의 청구는 손해배상의 청구에 영향을 미치지 아니한다.

제7조 (계약의 해지 및 해제)

- ☐ 주주는 계약이 유효한 기간 중에 일방적으로 본 계약을 해지할 수 없으며, 본 계약을 해지하기 위해서는 주주간에 서면 합의를 하여야 한다.
- ☐ 주주가 본 계약을 중대하게 위반하고 다른 주주의 시정요구가 있음에도 이를 2주 이내에 시정하지 아니한 경우 다른 주주는 본 계약을 해지 또는 해제할 수 있다.
- ☐ 다른 주주가 전항에 따라 본 계약을 해지 또는 해제하는 경우 본 계약 해지 또는 해제에 대해 귀책사유가 있는 주주는 해당 주주가 보유한 회사의 주식 전부를 다른 주주들이 보유한 주식수에 비례하여 다른 주주들에게 역면가로 양도하여야 한다.
- ☐ 본 계약의 해지 또는 해제에 대해 귀책사유가 있는 주주는 다른 주주들에게 본 계약의 해지 또는 해제로 인해 발생한 손해를 배상하여야 하고, 제3항은 이러한 손해배상 의무에 영향을 미치지 아니한다.

제8조 (계약의 변경)

본 계약의 내용을 변경하기 위해서는 주주 전원이 서면으로 합의하여야 한다.

제9조 (계약의 종료)

- ☐ 본 계약은 계약 체결일로부터 효력이 발생하며 다음 중 하나의 사유가 발생하는 경우 종료한다.
 1. 주주간에 이 계약을 종료시키기로 하는 서면합의가 있는 경우

6/7

Copyright 2020. Hwaam Law Office. All rights reserved.



2. 회사가 해산, 청산을 거치는 등 법인격이 소멸된 경우

☐ 전항의 계약 종료는 그 이전에 이미 발생한 권리[의무 및 손해배상청구권에는 영향을 미치지 아니한다.

제10조 (비밀유지 의무)

① 주주는 본 계약과 관련한 모든 정보를 다른 주주 전원의 서면동의 없이 제3자에게 제공·누설하거나 다른 목적으로 사용하지 않으며, 본 계약이 종료하거나 해지 시에는 이와 관련한 자료를 즉시 폐기하거나 다른 주주들에게 반납해야 한다

② 주주가 전항을 위반하여 다른 주주 또는 회사에게 손해가 발생하였을 경우 다른 주주들과 회사에 대하여 손해배상 및 민·형사상 책임을 부담한다.

제11조 (권리[의무 등의 양도 및 승계 금지)

주주는 다른 주주 전원의 사전 서면동의 없이 본 계약에 관한 본인의 권리, 의무 및 계약상 지위의 전부 또는 일부를 제3자에게 양도할 수 없다.

제12조 (완전 합의)

본 계약 이전에 주주 간에 체결했던 서면 혹은 구두계약은 본 계약으로 완벽하게 대체되며 본 계약 내용과 배치되는 주주들 사이의 서면, 구두계약은 당사자 사이에 효력이 없다. 아울러 주주는 본 계약 내용에서 언급되지 않은 다른 내용의 합의가 있다는 것을 이유로 그 내용을 다른 계약 당사자에게 주장할 수 없다. 이는 계약의 엄격성을 유지하기 위한 불가피한 조치임을 계약 당사자는 충분히 인지한다.

제13조 (준거법 및 관할)

- ☐ 이 계약은 대한민국 법률에 따라 규율되고 해석된다.
- ☐ 본 계약에 따라 발생한 모든 분쟁의 제1심 관할법원은 서울지방법원으로 지정한다.

계약 당사자들은 이상과 같이 본 계약을 체결하고 이를 증명하기 위하여 본 계약서 부를 작성하여 각각 서명 또는 기명 날인한 후 각 1부씩 보관한다.



OOO (주민등록번호) (인)
주소

OOO (주민등록번호) (인)
주소

OOO (주민등록번호) (인)
주소